

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○처 ○○부)	처분요구일자	2018.08.28.	회신기일	2019.02.27.

○○처 ○○부
(행정상 권고)

제 목 계약서 계약당사자(갑·을) 명칭 개선 필요
관 계 기 관 ○○○처 ○○○부
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 계약서 상 계약상대자 명칭 현황

구분	□□□	□□□□□	□□□□□	비고
대상시설	○○○주차장/ ○○주차장	○○○휴게소 및 주차장	○○○분식점/ 매점/ 커피전문점/ 등산용품점/ ○○○대피소	
계약상대자 명칭	위 재산에 대하여 관리권자인 국립공원관리공단○○○국립공원○○사무소 장을 “갑”이라 하고 사용자 ○○○ 를 “을”이라 하여 다음과 같이 임대계약을 체결한다.			

- 계약서 상의 ‘갑’ 과 ‘을’ 은 계약당사자를 순서대로 지칭하는 법률 용어이지만, 권력적 우위인 쪽을 ‘갑’ 그렇지 않은 쪽을 ‘을’ 이라 지칭하는 의미가 부여되어「갑·을 관계를 맺는다」와 권력의 우위에 있는 ‘갑’ 이 권리관계에서 약자인 ‘을’ 에게 하는 부당 행위를 통칭하는「갑질」등의 용어가 생겨 부정적인 이미지가 강함
- □□□국립공원사무소 및 인근 사무소에서 계약당사자 간에 작성한 계약서를 확인한 결과 일부 계약서의 경우 사무소를 ‘갑’ 으로 하고, 계약상대자를 ‘을’ 이라는 명칭을 사용하는 계약서를 작성하고 있어, ‘갑’ 과 ‘을’ 표현에서 연상되는 불평등한 이미지를 지우고 평등하고 계약문화를 정착할 수 있도록 계약당사자에 대한 명칭 변경 조치가 필요함

2. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내)【○○처 ○○부】
 - 행정처 총무부장은 계약서내 당사자 명칭 변경 등 평등한 계약문화 조성을 위한 방안 마련